

GOBIERNO DE PUERTO RICO

20^{ma}. Asamblea
Legislativa

4^{ta}. Sesión
Ordinaria

SENADO DE PUERTO RICO

P. del S. 1389

12 de agosto de 2026

Presentado por la señora *Pérez Soto*

Referido a la Comisión de

LEY

Para establecer la “Banda Oficial del Departamento de Educación de Puerto Rico”, identificada artísticamente como “EDUBAND”; disponer sobre sus propósitos, organización, funcionamiento y recursos; facultar al Secretario de Educación a adoptar la reglamentación necesaria para su administración; y para otros fines relacionados.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La música constituye una herramienta de expresión, aprendizaje y formación que contribuye al desarrollo educativo y cultural de nuestra sociedad. Dentro del sistema público de enseñanza, la educación musical también ofrece oportunidades para fortalecer la disciplina, la creatividad, el liderazgo, el trabajo en equipo y el sentido de pertenencia.

Puerto Rico cuenta con una política pública que reconoce la importancia de la música y las artes dentro del sistema educativo. La Ley Núm. 37 de 25 de mayo de 1973, conocida como la “Ley del Programa de Bandas Escolares del Departamento de Educación de Puerto Rico”, estableció un programa de bandas escolares bajo la dirección y supervisión del Secretario de Educación. Esta legislación reconoció el valor de las bandas como parte de la formación musical de los estudiantes y facultó al Secretario para establecer las normas necesarias para su organización y funcionamiento.

De igual manera, la Ley 85-2018, según enmendada, conocida como la “Ley de Reforma Educativa de Puerto Rico”, establece el marco de política pública que rige el sistema de educación pública y promueve una educación dirigida al desarrollo integral del estudiante. Dentro de ese propósito, las artes y la música constituyen áreas que contribuyen a ampliar las experiencias educativas y culturales de la comunidad escolar.

En diciembre de 2025 surgió la agrupación musical conocida como EDUBAND, a solicitud de la Oficina del Secretario del Departamento de Educación de Puerto Rico, para atender una necesidad relacionada con una actividad cultural. La iniciativa fue impulsada por personal de la Oficina Regional Educativa de Arecibo y, a partir de esa primera experiencia, la agrupación continuó desarrollándose y participando en actividades oficiales del Departamento de Educación.

Actualmente, EDUBAND cuenta con aproximadamente catorce integrantes entre personal docente y otros empleados del Departamento de Educación. Aunque la mayoría pertenece a la Oficina Regional Educativa de Arecibo, también participan integrantes de otras regiones educativas. La selección de sus miembros se realiza tomando en consideración su preparación, experiencia y destrezas musicales, y su participación, hasta el presente, es voluntaria.

Desde su formación, EDUBAND ha participado en distintas actividades del Departamento de Educación y del Gobierno de Puerto Rico, incluyendo iniciativas educativas, culturales y gubernamentales. Esta trayectoria demuestra que la agrupación ha comenzado a desempeñar una función representativa dentro del Departamento y que cuenta con el potencial para convertirse en un recurso permanente al servicio de la comunidad educativa.

El propio Departamento de Educación ha reconocido la participación institucional de EDUBAND. Mediante comunicación dirigida a los superintendentes regionales y directores escolares, el Secretario de Educación autorizó la participación de empleados docentes en los ensayos musicales necesarios para la preparación de la Banda del

Departamento de Educación. Asimismo, se dispuso que sus integrantes representarían al Departamento en actividades oficiales, según fueran requeridos.

EDUBAND cuenta, además, con un plan de trabajo que contempla ensayos y participación en actividades oficiales. Su desarrollo ha requerido la colaboración de distintos componentes del sistema educativo, lo que ha permitido ampliar la participación más allá de una sola región educativa.

Aunque Puerto Rico cuenta con legislación dirigida a las bandas escolares, EDUBAND tiene una naturaleza distinta. Las bandas escolares están dirigidas principalmente a la formación y participación de estudiantes dentro del sistema público de enseñanza. EDUBAND, por su parte, se concibe como una agrupación musical institucional y representativa del Departamento de Educación, integrada principalmente por personal docente y otros empleados de la agencia, sin excluir el desarrollo de oportunidades educativas para estudiantes interesados en fortalecer sus destrezas musicales.

Más allá de representar al Departamento en actividades oficiales, EDUBAND procura fortalecer la educación musical y la formación artística, promover la excelencia musical, contribuir al desarrollo profesional de sus integrantes y servir como recurso educativo y cultural para la comunidad escolar. Asimismo, podrá ofrecer oportunidades de formación y práctica musical a estudiantes del nivel secundario, conforme a las normas que establezca el Departamento de Educación.

La experiencia adquirida desde su formación demuestra la conveniencia de brindarle a EDUBAND una estructura permanente que permita garantizar su continuidad más allá de iniciativas administrativas particulares. Su institucionalización permitirá establecer claramente sus propósitos, organización y funcionamiento, así como las facultades del Departamento de Educación para reglamentar su operación.

Por todo lo anterior, esta Asamblea Legislativa entiende necesario establecer la “Banda Oficial del Departamento de Educación de Puerto Rico”, identificada artísticamente como “EDUBAND”, con el propósito de reconocer e institucionalizar esta agrupación como representación musical oficial del Departamento de Educación, fortalecer su función educativa y cultural, promover el talento musical existente dentro del sistema público de enseñanza y garantizar su continuidad como parte de los recursos educativos y culturales de la agencia.

DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

1 Artículo 1.- Establecimiento de la Banda Oficial del Departamento de Educación
2 de Puerto Rico.

3 Se establece la “Banda Oficial del Departamento de Educación de Puerto Rico”,
4 identificada artísticamente como “EDUBAND”, como la agrupación musical
5 representativa del Departamento de Educación de Puerto Rico.

6 EDUBAND estará adscrita administrativamente a la Oficina del Secretario de
7 Educación, de conformidad con la estructura organizacional y las facultades establecidas
8 en la Ley 85-2018, según enmendada, conocida como la “Ley de Reforma Educativa de
9 Puerto Rico”.

10 EDUBAND tendrá su sede principal en la Oficina Regional Educativa de Arecibo.
11 La ubicación de su sede no limitará la participación de personal de otras Oficinas
12 Regionales Educativas o dependencias del Departamento de Educación ni alterará la
13 autoridad administrativa de la Oficina del Secretario sobre la Banda. Por necesidad
14 administrativa debidamente justificada, el Secretario de Educación podrá disponer otra
15 sede.

EDUBAND tendrá como propósito representar al Departamento de Educación en actividades oficiales, educativas, culturales, gubernamentales y comunitarias, así como promover la educación musical, la formación artística, la identidad cultural puertorriqueña y el desarrollo profesional y artístico de sus integrantes.

Artículo 2.- Propósitos y funciones.

La Banda Oficial del Departamento de Educación de Puerto Rico (EDUBAND) tendrá como propósito fortalecer la educación musical y la formación artística, promover la excelencia musical y representar al Departamento de Educación de Puerto Rico.

Para cumplir con estos propósitos, EDUBAND tendrá las siguientes funciones:

1. Representar al Departamento de Educación en actividades oficiales, educativas, culturales, gubernamentales, interagenciales, municipales, comunitarias, cívico-sociales y deportivas, cuando sea autorizada por el Secretario de Educación.
2. Promover la educación musical y la apreciación de las artes como parte de la formación integral de la comunidad escolar.
3. Fomentar la identidad cultural puertorriqueña mediante la interpretación y difusión de repertorio educativo, protocolar y puertorriqueño.
4. Promover el desarrollo artístico y profesional de los maestros y demás personal del Departamento de Educación que formen parte de EDUBAND.
5. Ofrecer oportunidades de formación y práctica musical a estudiantes del nivel secundario interesados en desarrollar sus destrezas musicales, conforme a las normas que establezca el Departamento de Educación.

6. Fomentar, mediante la música, valores como la disciplina, el respeto, el liderazgo, el trabajo en equipo y el compromiso con la comunidad escolar.

EDUBAND no participará en actividades político-partidistas ni en aquellas que puedan comprometer el carácter oficial o la imagen institucional del Departamento de Educación de Puerto Rico.

Artículo 3.- Composición de EDUBAND.

La Banda Oficial del Departamento de Educación de Puerto Rico (EDUBAND) estará integrada principalmente por personal docente y otros empleados del Departamento de Educación que posean conocimientos, experiencia y destrezas musicales.

La participación en EDUBAND será voluntaria. La selección de sus integrantes se realizará mediante audición, entrevista o cualquier otro mecanismo de evaluación musical que establezca el Secretario de Educación mediante reglamento, con el propósito de evaluar la preparación, experiencia y destrezas musicales de los aspirantes.

Podrán formar parte de EDUBAND empleados de las distintas Oficinas Regionales Educativas y demás dependencias del Departamento de Educación, sin limitar la participación a la región donde esté ubicada la sede principal de la Banda.

EDUBAND podrá contar, además, con la participación de estudiantes del nivel secundario del sistema público de enseñanza, como parte de experiencias de formación y práctica musical, conforme a los requisitos y procedimientos que establezca el Departamento de Educación.

Artículo 4. -Dirección y organización.

1 La dirección musical de la Banda Oficial del Departamento de Educación de
2 Puerto Rico (EDUBAND) estará a cargo de personal cualificado designado por el
3 Secretario de Educación de entre los recursos disponibles del Departamento, conforme a
4 la reglamentación aplicable.

5 La persona designada tendrá a su cargo la dirección artística y musical de
6 EDUBAND, la coordinación de los ensayos, la preparación del repertorio y la supervisión
7 de las presentaciones oficiales de la Banda.

8 El Secretario de Educación podrá establecer la estructura organizacional y
9 designar, de entre los recursos disponibles del Departamento, el personal de apoyo
10 necesario para atender los asuntos artísticos, educativos, administrativos y logísticos de
11 EDUBAND.

12 La organización y funcionamiento de EDUBAND se establecerán mediante
13 reglamento o normativa aplicable, sin que las disposiciones de este Artículo se
14 interpreten como la creación de nuevos puestos o plazas dentro del Departamento de
15 Educación.

16 Artículo 5.- Participación de estudiantes.

17 La Banda Oficial del Departamento de Educación de Puerto Rico (EDUBAND)
18 podrá brindar oportunidades de participación a estudiantes del nivel secundario del
19 sistema público de enseñanza que tengan interés y aptitudes para desarrollarse en el área
20 de la música.

21 La participación de los estudiantes tendrá un propósito educativo y formativo y
22 estará dirigida a fortalecer sus conocimientos y destrezas musicales mediante

1 experiencias de práctica, talleres, ensayos, presentaciones y otras actividades
2 relacionadas con EDUBAND.

3 Los estudiantes serán seleccionados de acuerdo con los criterios y procedimientos
4 que establezca el Departamento de Educación. En el caso de estudiantes menores de
5 edad, su participación requerirá la autorización de sus padres, madres o encargados.

6 La participación de los estudiantes en ensayos, presentaciones y demás
7 actividades de EDUBAND se coordinará de manera que se garantice el tiempo lectivo y
8 no se afecte su aprovechamiento académico. Cuando estas actividades se realicen durante
9 el horario lectivo, se realizarán los arreglos necesarios para que los estudiantes puedan
10 cumplir con las tareas, trabajos y demás responsabilidades académicas correspondientes.

11 Los estudiantes deberán contar con la supervisión adecuada durante su
12 participación en EDUBAND y cumplir con las normas de seguridad, conducta y demás
13 disposiciones aplicables del Departamento de Educación.

14 El Departamento de Educación establecerá mediante reglamento, carta circular o
15 normativa los requisitos y procedimientos relacionados con la selección, autorización,
16 supervisión, asistencia y participación de los estudiantes en EDUBAND.

17 Artículo 6.- Ensayos y participación en actividades oficiales.

18 Los integrantes de la Banda Oficial del Departamento de Educación de Puerto Rico
19 (EDUBAND) podrán participar en los ensayos y presentaciones necesarios para el
20 cumplimiento de las funciones de la Banda, conforme a las disposiciones de esta Ley y a
21 las normas establecidas por el Departamento de Educación.

EDUBAND tendrá un ensayo mensual durante la jornada laboral. El día, horario, lugar y demás aspectos relacionados con los ensayos serán establecidos por el Departamento de Educación mediante carta circular, reglamento o normativa aplicable. La participación del personal docente y demás empleados deberá ser coordinada con sus respectivos supervisores.

Cuando un docente participe en un ensayo o presentación de EDUBAND durante la jornada laboral, deberá realizar los arreglos correspondientes y proveer el material educativo necesario para garantizar la continuidad del proceso de enseñanza y el tiempo lectivo de sus estudiantes, conforme a las normas establecidas por el Departamento de Educación.

Las presentaciones oficiales de EDUBAND deberán contar con la autorización de la Oficina del Secretario de Educación. La Banda podrá participar en actividades del Departamento de Educación, del Gobierno de Puerto Rico, interagenciales, municipales, educativas, culturales, comunitarias, cívico-sociales y deportivas, de acuerdo con los propósitos establecidos en esta Ley.

La participación en EDUBAND no dará derecho a compensación adicional ni constituirá, por sí sola, la creación de un beneficio laboral. Tampoco alterará la clasificación, salario ni las demás condiciones de empleo de sus integrantes.

El Departamento de Educación establecerá mediante carta circular, reglamento o normativa los procedimientos necesarios para coordinar los ensayos, autorizar las presentaciones y atender los demás asuntos relacionados con la participación oficial de EDUBAND.

Artículo 7.- Uniformes, instrumentos, equipo y propiedad.

La Banda Oficial del Departamento de Educación de Puerto Rico (EDUBAND) podrá contar con un uniforme oficial que identifique a sus integrantes durante las presentaciones y actividades en las que represente al Departamento de Educación, sujeto a la disponibilidad de fondos y recursos.

El Departamento de Educación podrá adquirir, asignar o recibir, conforme a las leyes y reglamentos aplicables, instrumentos musicales, equipos, materiales y otros recursos necesarios para el funcionamiento de EDUBAND, sujeto a la disponibilidad de fondos.

Los instrumentos y equipos adquiridos o asignados por el Departamento de Educación serán propiedad de este y estarán sujetos a las normas aplicables sobre inventario, uso, custodia, mantenimiento y disposición de propiedad pública.

Los integrantes podrán utilizar voluntariamente instrumentos musicales de su propiedad. El Departamento de Educación establecerá mediante reglamento o normativa las disposiciones aplicables a su uso durante los ensayos, presentaciones y demás actividades oficiales.

El Secretario de Educación establecerá las normas necesarias para el uso del uniforme oficial y para la administración, custodia y mantenimiento de los instrumentos, equipos y demás propiedad asignada a EDUBAND.

Artículo 8.- Recursos y gastos de funcionamiento.

1 El Departamento de Educación de Puerto Rico podrá destinar, sujeto a la
2 disponibilidad de fondos, los recursos necesarios para el funcionamiento de la Banda
3 Oficial del Departamento de Educación de Puerto Rico (EDUBAND).

4 Estos recursos podrán utilizarse para sufragar gastos relacionados con la
5 adquisición, mantenimiento y reparación de instrumentos y equipos musicales;
6 uniformes; materiales; transportación; y otros gastos necesarios para el cumplimiento de
7 las funciones oficiales de EDUBAND.

8 El Secretario de Educación podrá aceptar donaciones, aportaciones y otros
9 recursos de entidades públicas o privadas para apoyar el funcionamiento y desarrollo de
10 EDUBAND, conforme a las facultades conferidas al Departamento de Educación y a las
11 leyes, reglamentos y normas fiscales aplicables.

12 Todos los fondos, donaciones, aportaciones y demás recursos destinados a
13 EDUBAND serán administrados de conformidad con las disposiciones legales, fiscales y
14 administrativas aplicables al Departamento de Educación de Puerto Rico.

15 Artículo 9.- Reglamentación.

16 El Secretario de Educación adoptará la reglamentación o normativa necesaria para
17 la implantación de esta Ley y el funcionamiento de la Banda Oficial del Departamento de
18 Educación de Puerto Rico (EDUBAND).

19 Dicha reglamentación establecerá, entre otros asuntos, la organización y
20 administración de EDUBAND; las funciones de su dirección; los requisitos y
21 procedimientos para la selección de sus integrantes; la coordinación de ensayos y
22 presentaciones; la participación de estudiantes; el uso de uniformes, instrumentos y

1 equipos; y los procedimientos para solicitar, coordinar y autorizar los servicios de la
2 Banda.

3 La reglamentación deberá procurar que la participación del personal docente,
4 demás empleados y estudiantes se lleve a cabo de manera organizada, sin afectar la
5 continuidad de los servicios ni el proceso educativo.

6 La implantación de esta Ley se realizará de conformidad con la Ley 85-2018, según
7 enmendada, conocida como la “Ley de Reforma Educativa de Puerto Rico”, la estructura
8 organizacional vigente del Departamento de Educación y las demás leyes y reglamentos
9 aplicables.

10 El Secretario de Educación adoptará la reglamentación o normativa necesaria
11 dentro de los ciento ochenta (180) días siguientes a la aprobación de esta Ley y podrá
12 establecer aquellas normas adicionales que sean necesarias para cumplir con sus
13 propósitos.

14 Artículo 10.- Cláusula de separabilidad.

15 Si cualquier artículo, disposición, párrafo, inciso o parte de esta Ley fuera
16 declarado nulo o inconstitucional por un tribunal con jurisdicción competente, dicha
17 determinación no afectará las demás disposiciones de esta Ley, las cuales continuarán en
18 pleno vigor y efecto.

19 Artículo 11.- Vigencia.

20 Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación. El
21 Departamento de Educación llevará a cabo las acciones necesarias para su implantación

- 1 administrativa conforme al término establecido en esta Ley para la adopción de la
- 2 reglamentación o normativa correspondiente.